

**№ 08/CL/30-05 Кейін қаржылық лизингке беру үшін
тауарды сатып алу-сату ШАРТЫ / ДОГОВОР купли-продажи товара
для последующей передачи в финансовый лизинг №08/CL/30-05**

Алматы қ., 2022 жылғы «30» мамыр

г. Алматы «30» мая 2022 г.

Бұдан кейін «Сатушы» деп аталатын «Hyundai Trans Auto» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі атынан Жарғы негізінде іс-әрекет ететін Директор А.Н. Гаев мырза, бір жақтан, және

бұдан кейін «Сатып алушы» деп аталатын «Банк ЦентрКредит» АҚ-тың еншілес компаниясы «Центр Лизинг» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі атынан 29.04.2022 ж. №1/2 сенімхаттың негізінде іс-әрекет ететін «Банк ЦентрКредит» АҚ-тың Алматы қалалық филиалының директоры Ж.К. Кайржанова ханым, екінші жақтан, және

бұдан кейін «Лизинг алушы» деп аталатын «Auto Logistics Product» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі атынан Жарғы негізінде іс-әрекет ететін Директор Н.А. Постановова мырза, үшінші жақтан,

бұдан кейін бірге «Тараптар» деп, ал жеке-жеке «Тарап» немесе жоғарыда көрсетілгендей аталып, төмендегі мәселелер жөнінде осы Шартты (бұдан кейін мәтін бойынша – Шарт) жасасты:

1. Шарттың мәні

1.1. Сатушы осы Шарттың талаптарымен осы Шарттың ажырамас бөлігі болып табылатын, осы Шарттың 1-қосымшасына көрсетілген атауына, санына, спецификациясына және бағасына сәйкес Тауарды (бұдан кейін – «Тауар») кейін Сатып алушы мен Лизинг алушының арасында жасалған 20__ жылғы «30» мамыр № AQ5/2022/U/S/030104/3011L Қаржылық лизинг шарты (бұдан кейін – «Қаржылық лизинг шарты») бойынша Лизинг алушыға тапсыру мақсатында сатады, ал Сатып алушы сатып алады.

1.2. Шарт бойынша Тауарды Қаржы лизингі шартына сәйкес кейін оны Лизинг алушыға қаржы лизингіне тапсыру үшін Сатып алушы Лизинг алушы тандаған Сатушыдан өз бетінше сатып алады.

1.3. Сатушы осы арқылы жеткізілетін Тауардың Сатып алушыға және Лизинг берушіге тапсырылған сәтте жай-күйі

Товарищество с ограниченной ответственностью «Hyundai Trans Auto» в лице Директора г-на Гаева А.Н., действующего на основании Устава, далее именуемое «Продавец», с одной стороны,

Дочерняя компания АО «Банк ЦентрКредит» Товарищество с ограниченной ответственностью «Центр Лизинг», в лице Директора Алматинского городского филиала АО «Банк ЦентрКредит» г-жи Кайржановой Ж.К., действующей на основании Доверенности №1/2 от 29.04.2022 г., далее именуемое «Покупатель», со второй стороны, и

Товарищество с ограниченной ответственностью «Auto Logistics Product», в лице Директора г-на Постановова Н.А., действующего на основании Устава, далее именуемое «Лизингополучатель», с третьей стороны,

далее совместно именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона» или как указано выше, заключили настоящий Договор купли-продажи товара для последующей передачи в финансовый лизинг (далее по тексту - Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора.

1.1. Продавец продает, а Покупатель покупает на условиях настоящего Договора товар в соответствии с наименованием, количеством, спецификацией и по ценам, приведенным в Приложении №1 к настоящему Договору, которое является неотъемлемой частью настоящего Договора (далее именуемый «Товар»), в целях дальнейшей передачи в финансовый лизинг Лизингополучателю по Договору финансового лизинга №AQ5/2022/U/S/030104/3011L от «30» мая 2022г., заключенному между Покупателем и Лизингополучателем (далее «Договор финансового лизинга»).

1.2. Товар по Договору приобретает Покупателем у Продавца, выбранного Лизингополучателем самостоятельно, для последующей передачи его в финансовый лизинг Лизингополучателю, в соответствии с Договором финансового лизинга.

1.3. Продавец настоящим заявляет, что поставляемый Товар по состоянию на момент его передачи Покупателю и Лизингополучателю

бойынша өзіне жеке меншік құқығымен тиесілі, кез келген ауыртпалықтан (кепіл, тыйым, шектеу) және үшінші тұлғалардың құқықтарынан бос екенін мәлімдейді.

1.4. Жөнелту елдерінде, сондай-ақ транзит елдерінде, сонымен қатар Қазақстан Республикасында Тауарды жеткізуге қажетті рұқсаттарды, өзге құжаттарды ұсынатын кеден органдарына, құзырлы органдарға байланысты барлық процедураларды Сатушы Сатып алушыны және Лизинг берушіні тартпай-ақ өз бетінше жүзеге асырады және төлемін жасайды. Тауарды жеткізу бойынша барлық шығыстарды, алымдарды, салықтарды және басқа да төлемдерді Сатушы Сатып алушыны тартпай-ақ өз бетінше, өз есебімен жүргізеді. Сатып алушы / Лизинг алушы Тауарды уәкілетті мемлекеттік органдарда мемлекеттік тіркеу (есепке қою) үшін қажетті барлық алымдар мен төлемдерді дербес және өз есебінен төлеуге міндеттенеді.

1.5. Осы Шарт бойынша Тауарды Сатып алушы Сатушыдан Лизинг алушы үшін сатып алатынына байланысты, Сатып алушы мен Лизинг алушының жеткізілетін Тауардың сапасы, жиынтығы және ассортименті, осы Шарттан туындайтын жеткізу мерзімі бойынша Сатушыға қатысты рекламация (шағым беру) бойынша бірдей құқықтарға ие болады. Сатып алушы мен Лизинг алушы Сатушыға бірге және/немесе өз бетінше (жеке-жеке), бірақ бір-біріне қайшы келмейтін немесе Сатып алушының немесе Лизинг алушының осы Шарттан туындайтын мүдделерін бұзбайтын шағым беруге құқылы. Аталған талапты сақтаған кезде Сатып алушы мен Лизинг алушы мұндай құқықтың Сатып алушыға жеке немесе Лизинг алушыға жеке немесе Сатып алушы мен Лизинг алушыға бір уақытта ұсынылғанына қарамастан осы Шарттың кез келген тармағы бойынша Сатушыға шағым беруге қатысты бірдей құқықтарға ие.

1.6. Сатып алушының Тауарға қатысты меншік құқығы осы Шарттың талаптарына сәйкес барлық Тараптар жасайтын Қабылдау-өткізу актісіне Тараптар қол қойған сәттен бастап туындайды.

1.7. Сатып алушы / Лизинг алушы осы Шарт бойынша сатып алынатын Тауар коммерциялық пайдалануға (кәсіпкерлік мақсаттарға) арналған техника болып табылатыны туралы осы арқылы хабардар етіледі және растайды.

принадлежит ему на праве собственности, свободен от любых обременений (залога, ареста, запрещения) и любых прав третьих лиц.

1.4. Все процедуры, связанные с таможенными органами, компетентными органами, предоставляющими разрешения, иные документы, необходимые для поставки Товара как в стране отправления, странах-транзита, так и в Республике Казахстан, Продавец осуществляет и оплачивает самостоятельно, без привлечения Покупателя и Лизингополучателя. Все расходы, сборы, налоги и иные платежи по поставке Товара осуществляются Продавцом самостоятельно, за его счет, без привлечения Покупателя. Покупатель и Лизингополучатель обязуются самостоятельно и за свой счет оплачивать все сборы и платежи, необходимые для государственной регистрации (постановки на учет) Товара в уполномоченных государственных органах.

1.5. В связи с тем, что Товар по настоящему Договору приобретается Покупателем у Продавца для Лизингополучателя, Покупатель и Лизингополучатель имеют одинаковые права по рекламации (предоставлению претензий) Продавцу по качеству, комплектности, ассортименту поставляемого Товара, срока передачи, вытекающих из настоящего Договора. Покупатель и Лизингополучатель имеют право предоставлять претензии Продавцу совместно и/или самостоятельно (по отдельности), но не противоречащие друг другу или нарушающие интересы Покупателя или Лизингополучателя, вытекающие из настоящего Договора. При соблюдении данного условия Покупатель и Лизингополучатель имеют одинаковое право предоставления претензий Продавцу по любому пункту настоящего Договора, независимо от того, что такое право предоставлено либо в отдельности Покупателю, либо в отдельности Лизингополучателю, либо Покупателю и Лизингополучателю одновременно.

1.6. Право собственности на Товар у Покупателя возникает с момента подписания Сторонами Акта приема-передачи, заключаемого всеми Сторонами в соответствии с условиями настоящего Договора.

1.7. Покупатель / Лизингополучатель настоящим уведомлен и подтверждает, что Товар, приобретаемый по настоящему Договору, является техникой, предназначенной для коммерческого использования (предпринимательских целей).

2. Шарттың құны және есеп айырысу тәртібі

2.1. Осы Шарттың жалпы құны ҚҚС-ны есептемегенде 607 074 000,00 (алты жүз жеті миллион жетпіс төрт мың) теңге 00 тиынды (бұдан әрі – Шарттың жалпы құны) құрайды.

2.2. Осы Шарт бойынша төлем келесі талаптарымен жүргізіледі:

2.2.1. Сатып алушы Шарттың жалпы құнының 30% (отыз пайыз) мөлшерінде, бұл 182 122 200,00 (бір жүз сексен екі миллион бір жүз жиырма екі мың екі жүз) теңгені құрайтын алдын ала төлемді осы Шартқа қол қойылған күннен кейінгі 5 (бес) жұмыс күні ішінде осы Шарттың 9-бабында көрсетілген Сатушының банктік шотына төлейді, бірақ қандай жағдай болмасын Лизинг алушы Қаржы лизингі шартының 5.2.1-тармағын орындағаннан кейін төлейді, мұнда Лизинг алушы Сатып алушының атына қаржы лизингін ұйымдастыру үшін аванстық төлемді және алынатын комиссияны төлеу міндеттемесін өзіне қабылдайды.

2.2.2. Сатып алушы Шарттың жалпы құнының 70% (жетпіс пайызы) мөлшерінде, бұл 424 951 800,00 (төрт жүз жиырма төрт миллион тоғыз жүз елу бір мың сегіз жүз) теңге 00 тиынды құрайтын қалған төлемді Сатып алушы осы Шарттың 9-бабында көрсетілген Сатушының банктік шотына Сатушы Тауарды тапсыруға дайын екендігі туралы жазбаша хабарламаны ұсынған күннен кейінгі 5 (бес) жұмыс күні ішінде төлейді және жібереді.

2.3. Сатып алушы Тауарға төлем жасау мерзімін бұзған жағдайларды қоспағанда, Тараптар Тауардың бағаларын келісімге алады және осы Шарттың қолданылу кезеңінде ұлғайту жағына қарай өзгертуге жатпайды.

2.4. Осы Шарт бойынша төлем Сатушы ұсынған төлем жасауға арналған шоттың негізінде жүзеге асырылады.

2.5. Сатып алушының Тауарға төлем жасау міндеттемесі Сатушының банктік шотына Шарттың жалпы құнының барлық сомасы келіп түскен сәттен бастап орындалған болып есептеледі.

2.6. Барлық өзара есеп айырысулар Шартқа сәйкес Қазақстан Республикасының ұлттық валютасы – теңгемен жүзеге асырылады.

2.7. Тараптар Шарттың талаптарын орындау кезінде ақшаны аударуға және/немесе алуға

2. Стоимость Договора и порядок расчетов.

2.1. Общая стоимость настоящего Договора составляет 607 074 000,00 (шестьсот семь миллионов семьдесят четыре тысячи) тенге 00 тиын, без НДС (далее – Общая стоимость Договора).

2.2. Оплата Общей стоимости Договора, производится Покупателем на следующих условиях:

2.2.1. Предварительная оплата в размере 30% (тридцать процентов) от Общей стоимости Договора, что составляет 182 122 200,00 (сто восемьдесят два миллиона сто двадцать две тысячи двести) тенге, оплачивается Покупателем на банковский счет Продавца, указанный в статье 9 настоящего Договора, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания настоящего Договора, но в любом случае после исполнения Лизингополучателем п. 5.2.1 Договора финансового лизинга, где Лизингополучатель принимает на себя обязательства произвести в адрес Покупателя авансовый платеж и оплату комиссии за организацию финансового лизинга.

2.2.2. Оставшийся платеж в размере 70% (семьдесят процентов) от Общей стоимости Договора, что составляет 424 951 800,00 (четыреста двадцать четыре миллиона девятьсот пятьдесят одна тысяча восемьсот) тенге 00 тиын, оплачивается Покупателем на банковский счет Продавца, указанный в статье 9 настоящего Договора, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты предоставления письменного Уведомления от Продавца о готовности Товара к передаче.

2.3. Цены на Товар Сторонами согласованы и в период действия настоящего Договора не подлежат изменению в сторону увеличения, за исключением случаев нарушения Покупателем срока оплаты Товара.

2.4. Оплата по настоящему Договору осуществляется на основании предоставленных Продавцом счетов на оплату.

2.5. Обязательство Покупателя по оплате Товара считается выполненным с момента поступления на банковский счет Продавца всей суммы Общей стоимости Договора.

2.6. Все взаиморасчеты осуществляются в соответствии с Договором в национальной валюте Республики Казахстан – тенге.

2.7. Стороны при исполнении условий Договора самостоятельно несут свои банковские расходы (комиссии), связанные с перечислением и/или

байланысты өздерінің банктік шығыстарын (комиссияларын) дербес көтереді.

3. Тауарды жеткізу талаптары мен қабылдау тәртібі

3.1. Сатушы осы Шарттың 2.2.1-тармағына сәйкес аванстық төлемді алған сәттен бастап 30 (отыз) күнтізбелік күн ішінде Тауарды жеткізеді. Бұл ретте Сатушы Тауарды Сатушының банктік шотына Тауардың жалпы құнының барлық сомасы келіп түскен жағдайда тапсырады. Сатып алушы Шарттың 2.2-тармағында көрсетілген кез келген төлемдердің мерзімін кешіктірген жағдайда, Тауарды тапсыру мерзімі Шарттың 2.2-тармағында көрсетілген сомаларды төлеу мерзімін кешіктіру мерзіміне мөлшерлес кейінге шегеріледі.

3.2. Жеткізу Сатушының Тауарды Сатып алушыға және Лизинг алушыға Алматы қ., Бұқтырма к-сі 70-үй мекенжайы бойынша орналасқан өзінің қоймасында Сатушының, Сатып алушының және Лизинг алушының арасында қол қойылатын және осы Тараптар мөрімен куәландыратын Қабылдау-өткізу актісі бойынша тапсыруы арқылы жүзеге асырылады.

3.3. Сатып алушыға / Лизинг алушыға жазбаша хабарлау талабымен Тауарды мерзімінен бұрын жеткізуге рұқсат етіледі.

3.4. Сатушы Сатып алушыға / Лизинг алушыға Қабылдау-өткізу актісі бойынша Тауармен / Тауардың әр бірлігімен бірге құжаттар пакетін, соның ішінде өндіруші-зауыт ұсынған және оны пайдалану және сәйкес мемлекеттік органға, атап айтқанда келесі органда есепке тіркеу үшін қажетті құжаттарды тапсыруға міндетті:

- Сәйкес келу сертификаты – көшірмесі;
- Пайдалану жөніндегі нұсқаулық – түпнұсқа;
- Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес Тауардың сипаттамасы, саны, Тауар бірлігінің бағасы, Шарттың нөмірі мен күні көрсетілген Сатушының электрондық шот-фактурасы;

- Сату алдындағы дайындық жүргізу туралы белгісі бар сервис кітапшасы – түпнұсқа;
- Қорларды сыртқа жіберуге арналған жүкқұжат – түпнұсқа.

3.5. Тауар Сатушының жұмыс күндері сағат 08:00-ден 17:00-ге дейін тапсырылады. Сатып алушы мен Лизинг алушы Сатушының Тауарды беруге дайындығы туралы

получением денег.

3. Условия поставки и порядок приемки Товара

3.1. Продавец осуществляет поставку Товара в течение 30 (тридцать) календарных дней с момента получения авансового платежа, в соответствии с п.2.2.1 настоящего Договора. При этом передача Товара осуществляется Продавцом при условии поступления на банковский счет Продавца всей суммы Общей стоимости Товара. В случае просрочки Покупателем любого из платежей указанных в п.2.2 Договора, срок передачи Товара отодвигается соразмерно сроку просрочки оплаты сумм, указанных в п.2.2 Договора.

3.2. Поставка осуществляется путем передачи Товара Продавцом Покупателю / Лизингополучателю на собственном складе, расположенном по адресу: г. Алматы, ул. Бухтарминская 70 по Акту приема-передачи подписываемому между Продавцом, Покупателем и Лизингополучателем, и заверяемому печатями этих Сторон.

3.3. Допускается досрочная поставка Товара, при условии письменного уведомления об этом Покупателя/Лизингополучателя.

3.4. Продавец обязан передать Покупателю/Лизингополучателю по Акту приема-передачи вместе с Товаром/каждой единицей Товара пакет документов, в том числе выданный заводом-изготовителем к нему, и необходимый для его эксплуатации и постановки на учет соответствующих государственных органах, именно:

- Сертификат соответствия – копия;
- Руководство по эксплуатации – оригинал;
- Электронный счет-фактура Продавца, выписанный Продавцом в соответствии с требованиями действующего законодательства Республики Казахстан с описанием Товара указанием количества, цены единицы Товара, номера и даты Договора;
- Сервисная книжка с отметкой о проведении предпродажной подготовки – оригинал;
- Накладная на отпуск запасов на сторону – оригинал.

3.5. Передача Товара производится в рабочие дни Продавца с 08:00 до 17:00 часов. Покупатель / Лизингополучатель обязаны в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения уведомления

хабарламасын алған күннен кейінгі 5 (бес) жұмыс күні ішінде Тауарды қабылдау үшін өз өкілдерін жіберуге міндетті. Кері жағдайда Сатушы Лизинг алушыдан осы Шарттың 5.7-тармағына сәйкес Сатушының аумағында Тауарды жауапты сақтағаны үшін ақы талап етуге құқылы. Сатушы Тауардың тапсыруға дайын екендігі туралы хабарламаны Шарттың 9-бабында көрсетілген Сатып алушының/Лизинг алушының электрондық поштасының мекенжайына жібереді.

3.6. Тауар осы Шартта көрсетілген талаптарға сәйкес келген жағдайда, Лизинг алушының, Сатып алушының және Сатушының өкілінің (өкілдерінің) қатысуымен қабылданады. Өз өкілдерінің қатысуын әр Тарап өз күшімен, өз қаражатымен және өз есебінен қамтамасыз етеді. Тауарды қабылдау-өткізу актісіне қол қойғанға дейін Тараптардың уәкілетті өкілдері Тауардың көлік және ілеспе құжаттарында көрсетілген мәліметтерге сәйкестігін тексереді, Тауарды сырттай қарайды және қабылдау нәтижесіне байланысты Қабылдау-өткізу актісіне немесе Рекламациялық актіге қол қояды.

3.7. Сатып алушы мен Лизинг алушы өзінің өкілеттіктерін растау үшін Тауарды қабылдауды жүзеге асыратын тұлғаға Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен ресімделген сенімхатты беруге міндеттенеді. Сатып алушының және Лизинг алушының өкілінде Тауар алуға тиісінше ресімделген сенімхат болмаған жағдайда Сатушы Тауар беруден бас тартуға құқылы.

3.8. Қабылдау-өткізу актісіне қойылған қол Сатып алушының / Лизинг алушының тарапынан Тауарды қабылдаған және Тауар Лизинг алушыға тапсырылған кезде оған қатысты шағымының болмауын растайды.

3.9. Қабылдау кезінде (қабылдау уақытында) Тауардың жеткіліксіз болуы (сапасы, саны және/немесе жиынтығы бойынша) анықталған жағдайда, Тараптар Рекламациялық актіге қол қояды, онда анықталған кемшіліктің тізбесі көрсетіледі. Сатушы кемшіліктерді жояды және/немесе Тауарды / Тауардың бұзылған бөліктерін қысқа мерзімде, кез келген жағдайда Рекламациялық актіге қол қойған сәттен кейінгі 30 (отыз) жұмыс күні шегінде ауыстырады. Қабылдау барысында анықталған барлық сәйкессіздіктер жойылғаннан кейін Тараптар Тауарды қабылдау-өткізу актісіне қол қояды.

Продавца о готовности Товара к передаче, направить своих представителей для приемки Товара. В противном случае Продавец вправе потребовать от Лизингополучателя платы за ответственное хранение Товара на территории Продавца согласно п. 5.7 настоящего Договора. Уведомление о готовности Товара к передаче направляется Продавцом на адрес электронной почты Покупателя/ Лизингополучателя, указанной в статье 9 Договора.

3.6. Приемка Товара осуществляется при условии соответствия Товара требованиям, указанным в настоящем Договоре, с участием представителя (представителей) Лизингополучателя, Покупателя и Продавца. Участие своих представителей каждая Сторона обеспечивает своими силами, средствами и за свой счет. Перед подписанием Акта приема-передачи Товара уполномоченные представители Сторон проверяют соответствие Товара сведениям, указанным в транспортных и сопроводительных документах, производят внешний осмотр Товара и в зависимости от результатов приемки подписывают Акт приема-передачи либо Рекламационный акт.

3.7. Покупатель и Лизингополучатель обязуются в подтверждение своих полномочий предоставить лицу, осуществляющему прием Товара, доверенность, оформленную в установленном законодательством Республики Казахстан порядке. Продавец вправе отказать в выдаче Товара в случае отсутствия у представителя Покупателя и Лизингополучателя надлежаще оформленной доверенности на получение Товара.

3.8. Подписанный Акт приема-передачи свидетельствует об отсутствии со стороны Покупателя/ Лизингополучателя претензий к Товару при его приемке и передаче Товара Лизингополучателю.

3.9. В случаях, когда при приемке (во время приемки) были обнаружены недостатки Товара (по качеству, количеству и/или комплектности), Стороны подписывают Рекламационный Акт, где указывают перечень выявленных недостатков. Продавец устраняет недостатки и/или производит замену Товара/неисправных частей Товара в срок, согласованный Сторонами, но в любом случае в пределах 30 (тридцати) рабочих дней с даты подписания Сторонами Рекламационного акта. После устранения всех выявленных в ходе приемки несоответствий Товара, Стороны подписывают Акт приема-передачи Товара.

3.10. Тауарды қабылдау кезінде оның осы Шарттың талаптарына сәйкессіздігі анықталған жағдайда (Тауардың кемшіліктері және/немесе жетіспеушілігі және/немесе жиынтықталмағандығы анықталған кезде) сапасыз Тауарды (Тауардың құрамдас бөлігін/бөлшектерін) ауыстыру /қосымша жеткізу / толық жиынтықтау бойынша барлық шығыстарды Сатушы өзіне қабылдайды.

3.11. Тұтастай алғанда Тауарды толық көлемде және мақсаты бойынша пайдалану мүмкіндігіне кедергі келтірмейтін Тауардың елеусіз кемшіліктері Қабылдау-өткізу актісіне қол қоюға кедергі келтірмеуге тиіс, бұл ретте Қабылдау-өткізу актісінде осы кемшіліктер, оларды Сатушының жою тәртібі мен мерзімі көрсетілуі тиіс.

3.12. Тауарда қандай да бір кемшіліктер анықталған кезде және Сатып алушы мен Лизинг алушының осындай кемшіліктері бар Тауарды сатып алуға ниеті болған жағдайда Қабылдау-өткізу актісінде олардың бар екендігі туралы белгі қойылады. Бұл ретте Сатып алушы мен Лизинг алушы Тауардың мұндай кемшіліктері туралы Сатушы алдын ала келіскенін және кейіннен Сатып алушының/ Жүк алушының мұндай кемшіліктер бойынша шағымдары қабылданбайтынын мойындайды.

3.13. Егер тауардың жай-күйіне шағым болмаса және Қабылдау-өткізу актісіне қол қойылса, Тауар ауыстырылмайды және қайтарылмайды. Шарттың 4-бабында көрсетілген кепілдік мерзімі ішінде Тауарды пайдалану процесінде зауыттық ақау (жасырын кемшіліктер) анықталған кезде Сатып алушы/ Лизинг алушы Тауардағы бұндай зауыттық ақаудың (жасырын кемшіліктердің) бар-жоғын растау үшін Сатушының уәкілетті өкіліне жүгінуге міндеттенеді. Расталған анықталған ақау (жасырын кемшілік) осы Шарттың 2-қосымшасына сәйкес Сатушының кепілдік міндеттемелері бойынша жойылады. Бұл ретте, Тауарды ауыстыру жүргізілмейді, тек Тауардың ақаулы бөлшегі жөнделеді және/немесе ауыстырылады.

4. Кепілдіктер. Техникалық қызмет көрсету

4.1. Сатушы бұрын қолданылмаған, анық және/немесе жасырылған ақаулары жоқ тауарды жеткізуге, сонымен қатар Тауардың осы Шарттың талаптарына, техникалық талаптарға және өндіруші зауыт ұсынған сәйкестік және сапа сертификаттарына сәйкес

3.10. В случае выявления несоответствия Товара при его приемке условиям настоящего Договора (обнаружения недостатков и/или недостачи и/или некомплектности Товара) все расходы по замене некачественного Товара (составной части/деталей Товара) /допоставке / доукомплектации, Продавец принимает на себя.

3.11. Незначительные недостатки Товара, в целом не препятствующие возможности использования Товара в полном объеме и по назначению, не должны препятствовать подписанию Акта приема-передачи при этом в Акте приема-передачи указываются данные недостатки, порядок и сроки их устранения Продавцом.

3.12. При обнаружении каких-либо недостатков Товара и намерении Покупателя Лизингополучателя приобрести Товар с таким недостатками, в Акте приема-передачи проставляется отметка об их наличии. При этом Покупатель и Лизингополучатель признают, что такие недостатки Товара были оговорены Продавцом и впоследствии претензии Покупателя Лизингополучателя по таким недостаткам не принимаются.

3.13. В случае если претензий к состоянию Товара не имеется и Акт приема-передачи подписан, Товар замене и возврату не подлежит. При обнаружении заводского дефекта (скрытых недостатков) в процессе эксплуатации Товара течение гарантийного срока, указанного в статье Договора, Покупатель/ Лизингополучатель обязуется обратиться к уполномоченному представителю Продавца за подтверждением наличия такого заводского дефекта (скрытых недостатков) в Товаре. Подтвержденный выявленный дефект (скрытый недостаток) устраняется по гарантийным обязательствам Продавца согласно Приложению №2 настоящего Договора. При этом, замена Товара производится, а осуществляется ремонт и/или замена только неисправной детали Товара.

4. Гарантия. Техническое обслуживание.

4.1. Продавец гарантирует поставку Товара, ранее не бывшего в употреблении, отсутствие явных и/или скрытых дефектов в Товаре, а также соответствие Товара условиям настоящего Договора, техническим условиям и сертификатам соответствия и качества, выданным заводом-изготовителем.

келетініне, сонымен қатар Қазақстан Республикасының аумағында қолданыста болатын аталған Тауарға қатысты қолданылатын барлық стандарттар мен нормативтерге жауап беретіне кепілдік береді.

4.2. Лизинг алушы Тауарды пайдалану ережелерін сақтаған кезде, қандай жағдай бірінші орын алатынына байланысты Тараптар Қабылдау-өткізу актісіне қол қойған сәттен бастап 36 (отыз алты) ай ішінде немесе 300 000 (үш жүз мың) шақырым жүріс бар ақаулар Сатушының және/немесе өндіруші зауыттың кінәсінен туындады деген талаппен, Сатушы әзірленген Тауардың ақаулары үшін жауап береді.

4.3. Тауарға кепілдікті қызмет көрсету және сервис талаптары осы Шарттың ажырамас бөлігі болып табылатын Шарттың 2-қосымшасында көрсетіледі.

4.4. Тауарға техникалық қызмет көрсету автокөлік құралдарын техникалық пайдалану қағидаларына және дайындаушы зауыттың стандарттарына сәйкес Қазақстан Республикасының басқа нормалары мен стандарттарына, сондай-ақ Техниканы «Пайдалану жөніндегі нұсқамада» белгіленген Сатушының нұсқауларына сәйкес Тауардың жүріп өтуіне байланысты жүргізіледі.

4.5. Телефонды, аудио -, бейне - және ұрлыққа қарсы жүйелерді (автосигнализация) және өзге де жабдықты қоса алғанда, Тауарды өндіруші орнатпаған қосымша жабдықпен және құрылғылармен техникалық қызмет көрсету үшін Тауарды тапсыру кезінде бұл туралы сервистік кітапшада белгі қойылады.

4.6. Тауарға техникалық қызмет көрсетудің әрбір түрін жүргізу мерзімдері мен құнын Сатып алушы/ Лизинг алушы Қазақстан Республикасындағы Hyundai брендінің коммерциялық техникасының тиісті ресми дилерлерімен жеке келіседі. Қазақстан Республикасындағы Hyundai брендінің коммерциялық техникасының ресми дилерлерінің тізімі <https://www.hyundai.com/kz/ru> сайтында көрсетілген.

4.7. Тауардағы анықталған ақаулар кепілдік жағдаймен расталған жағдайда Сатушы оларды Тараптар келіскен мерзімде өз есебінен жоюды, алайда кез келген жағдайда кепілдік шағымы алынған сәттен кейінгі 30 (отыз) жұмыс күнінен аспайтын мерзімде жояды.

изготовителем, отвечать требованиям Республики Казахстан, установленным для Товара, а также всем стандартам и нормативам, применительно к данному Товару, действующим на территории Республики Казахстан.

4.2. Продавец несет ответственность за дефекты в поставленном Товаре при условии, что дефекты образовались по вине Продавца и/или завода-изготовителя, в течение 36 (тридцати шести) месяцев или 300 000 (триста тысяч) километров пробега с момента подписания Сторонами Акта приема-передачи, в зависимости от того, какое обстоятельство наступит раньше, при соблюдении Покупателем/ Лизингополучателем правил эксплуатации Товара в зависимости от того, в чем владении и эксплуатации будет находиться предмет лизинга.

4.3. Условия гарантийного обслуживания и сервиса Товара указываются в Приложении №2 к Договору, являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора.

4.4. Техническое обслуживание Товара производится в зависимости от пробега Товара в соответствии с правилами технической эксплуатации автотранспортных средств и другими нормами и стандартами Республики Казахстан, согласно стандартам завода-изготовителя, а также указаниям Продавца, установленным в «Руководстве по эксплуатации» Техники.

4.5. При передаче Товара для оказания технического обслуживания с дополнительным оборудованием и устройствами, установленными не производителем Товара, включая телефон, аудио-, видео- и противоугонные системы (автосигнализация) и иное оборудование, об этом делается отметка в сервисной книжке.

4.6. Сроки и стоимость проведения каждого вида технического обслуживания Товара согласовываются Покупателем/ Лизингополучателем отдельно с соответствующими официальными дилерами коммерческой техники бренда Hyundai в Республике Казахстан. Список официальных дилеров коммерческой техники бренда Hyundai в Республике Казахстан указывается на сайте <https://www.hyundai.com/kz/ru>.

4.7. При условии подтверждения выявленных дефектов в Товаре гарантийным случаем Продавец за свой счет производит их устранение в срок, согласованный Сторонами, однако в любом случае в срок не более 30 (тридцати) рабочих дней с момента получения гарантийной претензии.

4.8. Сатушы осы Шарттың талаптарына сәйкес анықталған ақауларды жоюдан бас тартқан жағдайда, Лизинг алушы өз бетінше немесе үшінші тұлғаларды тарту арқылы ақауларды жоюға құқылы, бұл кезде Сатушы Лизинг алушыдан келтірілген шығыстарды растайтын құжаттар қоса тіркелген төлем жасауға арналған шотты алған сәттен кейінгі 5 (бес) жұмыс күні ішінде Лизинг алушыға барлық шығыстарды өтейді.

5. Тараптардың жауапкершілігі

5.1. Тауарды сақтау үшін жауапкершілік, сонымен қатар техникалық құжаттамада көзделген көлемде пайдалануға мүмкіндік бермейтін, оның жойылуына, жоғалуына, бүлінуіне, мерзімінен бұрын бұзылуына, ұрлануына байланысты тәуекелдер және Тауар нақты тапсырылған сәтке дейін (барлық Тарап Тауарды қабылдау-өткізу актісіне қол қойған сәтке дейін) болған өзге мүлктік тәуекелдер Сатушыға, Қабылдау-өткізу актісіне қол қойылғаннан кейін Лизинг алушыға жүктеледі.

5.2. Тауарды кездейсоқ бұзу немесе бүлдіру тәуекелін, сонымен қатар Тауарды сақтау үшін жауапкершілікті Тараптар Қабылдау-өткізу актісіне қол қойған сәттен бастап Лизинг алушы көтереді.

5.3. Сатушы Шарттың 3.1-тармағында көзделген Тауарды жеткізу мерзімін бұзған жағдайда Сатып алушы талап қоюға құқылы, ал Сатушы мұндай жағдайда мерзімінен кешіктірілген әрбір күн үшін Сатушының кінәсінен берілмеген Тауар құнының 0,1% (нөл бүтін оннан бір пайызы) мөлшерінде, бірақ Сатушының кінәсінен берілмеген Тауар құнының 5%-нан (бес пайызынан) аспайтын өсімпұл төлеуге міндетті.

5.4. Сатушы Тауарды қабылдау кезінде және/немесе кепілдік берілген мерзім ішінде анықталған ақауларды жою мерзімін бұзған жағдайда, Сатып алушы талап етуге, ал Сатушы мұндай жағдайда мерзімінен кешіктірген әрбір күн үшін сапасы лайксыз Тауар құнының 0,1 % (нөл бүтін оннан бір пайызы) мөлшерінде, бірақ сапасы лайксыз Тауар құнының 5% (бес пайызынан) аспайтын мөлшерде өсімпұл төлеуге міндетті.

5.5. Сатып алушы Шарттың 2.2-тармағында көрсетілген кез келген төлемдердің мерзімін кешіктірген жағдайда, Сатушы Сатып алушыдан мерзімінен кешіктірілген әрбір

4.8. В случае отказа Продавца от устранения выявленных дефектов согласно условиям настоящего Договора, Лизингополучатель вправе самостоятельно либо с привлечением третьих лиц устранить выявленные дефекты, при этом все понесенные и предварительно согласованные Продавцом и Лизингополучателем расходы возмещаются Продавцом Лизингополучателю в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения от Лизингополучателя соответствующего счета на оплату с приложением документов, подтверждающих понесенные расходы.

5. Ответственность Сторон.

5.1. Ответственность за сохранность Товара, также риски, связанные с его гибелью, утратой порчей, преждевременной поломкой, хищением Товара, приведшие к невозможности его использования в объеме, предусмотренно технической документацией, и иными имущественные риски до момента фактической передачи Товара (до момента подписания всеми Сторонами Акта приема-передачи Товара) несет Продавец.

5.2. Риск случайной гибели и порчи Товара, также ответственность за сохранность Товара момента подписания Сторонами Акта прием передачи Товара несет Лизингополучатель.

5.3. В случае нарушения Продавцом сроков поставки Товара, предусмотренного п. 3 Договора, Покупатель вправе предъявить требование, а Продавец в таком случае обязан оплатить пеню в размере 0,1 % (ноль целых одна десятая процента) от стоимости не переданного по вине Продавца Товара, за каждый день просрочки, но не более 5 % (пяти процентов) от стоимости переданного по вине Продавца Товара.

5.4. В случае нарушения Продавцом сроков устранения недостатков Товара, выявленных при приемке и/или в течение гарантийного срока Покупатель вправе требовать, а Продавец в таком случае обязан оплатить пеню в размере 0,1% (ноль целых одной десятой процента) от стоимости Товара ненадлежащего качества, за каждый день просрочки, но не более 5% (пяти процентов) от стоимости Товара ненадлежащего качества.

5.5. В случае просрочки Покупателем любых платежей, указанных в п. 2.2 Договора, Продавец вправе требовать от Покупателя уплаты пеней в размере 0,1 % (ноль целых одна десятая про

күнтізбелік күн үшін мерзімінен кешіктірілген төлем сомасының 0,1 % (нөл бүгін оннан бір пайызы) мөлшерінде, бірақ мерзімінен кешіктірілген төлем сомасының 5%-нан (бес пайызынан) аспайтын өсімпұл төлеуді талап етуге және/немесе Сатып алушының шығындарын өтемей және Сатып алушыға тұрақсыздық айыбын (айыппұлды, өсімпұлды) төлемей біржақты соттан тыс тәртіппен Шартты орындаудан бас тартуға (Шарттан бас тартуға) құқылы.

5.6. Сатып алушы/Лизинг алушы өзіне осы Шарттың талаптарымен сатылған өзінің міндеттемелерін орындамағаны туралы және/немесе Шартта белгіленген мерзімде Қабылдау-өткізу актісіне қол қоймағаны және/немесе бұндай бас тарту/жалтару туралы куәландыратын өзге іс-әрекеттерді жасағаны туралы Сатушы тиісті түрде ұсынған Хабарлама болған кезде Сатып алушы/Лизинг алушы Тауарды қабылдаудан негізсіз бас тартқан/жалтарған жағдайда Сатушы өзінің қалауы бойынша төмендегі іс-әрекеттерді жасауға құқылы:

5.6.1. Сатып алушыдан/ Лизинг алушыдан Шарттың жалпы құнының 5% (бес пайызы) мөлшерінде айыппұл төлеуді талап етуге құқылы. Сатушы Сатып алушыға/ Лизинг алушыға жазбаша талап қойылғаннан кейін осы Шарттың талаптары бойынша өзіне аударылған ақша сомасынан айыппұл сомасын ұстап қалуға құқылы;

5.6.2. Сатып алушының/ Лизинг алушының шығындарын өтемей және Сатып алушыға/ Лизинг алушыға тұрақсыздық айыбын (айыппұлды, өсімпұлды) төлемей, біржақты соттан тыс тәртіппен Сатып алушы төлеген Шарттың 2.2.1-тармағында көрсетілген алдын ала төлем сомасын қайтармай, осы Шартты орындаудан (Шарттан бас тарту) бас тартуға құқылы.

5.7. Сатып алушы/ Лизинг алушы Тауарды қабылдау мерзімін кешіктірген жағдайда Сатушының Тауарды беруге дайын екендігі туралы хабарламасын алғаннан кейін Сатушы Тауарды жауапты сақтауға қабылдайды және Лизинг алушыдан Тауарды жауапты сақтауға қабылдауға байланысты Сатушы көтерген шығыстарды Тауар құнының 0,001 % (нөл бүгін жүзден бір пайызы) мөлшерінде өтеуді талап етуге құқылы. Шарттың 1-қосымшасында көрсетілген, бір тәулік ішінде Тауардың бір бірлігі үшін және/немесе Сатып алушының/ Лизинг алушының шығындарын

от суммы просроченного платежа, за каждый календарный день просрочки, но не более 5 % (пяти процентов) от суммы просроченного платежа и/или в одностороннем внесудебном порядке без возмещения убытков Покупателя и без уплаты Покупателю неустойки (штрафа, пени) отказаться от исполнения Договора (отказ от Договора).

5.6. В случае необоснованного отказа/уклонения Покупателя/ Лизингополучателя от приемки Товара, при наличии предъявленного Продавцом надлежащим образом Уведомления о невыполнении своих обязательств Продавцом/Лизингополучателем, проданного ему на условиях настоящего Договора, и/или не подписания Акта приема-передачи в срок, определенный Договором, и/или совершения других действий, свидетельствующих о таком отказе/уклонении, Продавец вправе по своему выбору:

5.6.1. требовать от Покупателя/ Лизингополучателя уплаты штрафа в размере 5% (пяти процентов) от Общей стоимости Договора. Продавец вправе удержать сумму штрафа из суммы денег, перечисленных ему по условиям настоящего Договора, после предъявления Покупателю/ Лизингополучателю письменного требования;

5.6.2. в одностороннем внесудебном порядке без возмещения убытков Покупателя/ Лизингополучателя и без уплаты Покупателю/ Лизингополучателю неустойки (штрафа, пени) отказаться от исполнения настоящего Договора (отказ от Договора) без возврата уплаченной Покупателем суммы предоплаты, указанной в п.2.2.1 Договора.

5.7. В случае просрочки приемки Товара Покупателем/ Лизингополучателем после получения уведомления Продавца о готовности Товара к передаче, Продавец принимает Товар на ответственное хранение, и вправе потребовать от Лизингополучателя возмещения расходов, понесенных Продавцом в связи с принятием Товара на ответственное хранение в размере 0, 001 % (ноль целых одна сотая процента) от стоимости Товара, указанной в Приложении №1 к Договору, за одни сутки за одну единицу Товара и/или в одностороннем внесудебном порядке без возмещения убытков Покупателя/

өтемей және Сатып алушыға / Лизинг алушыға тұрақсыздық айыбын (айыппұлды, өсімпұлды) төлемей біржақты соттан тыс тәртіппен Шартты орындаудан бас тартуға (Шарттан бас тарту) құқылы.

5.8. Егер Сатушының Тауарды жеткізу мерзімін кешіктіру мерзімі күнтізбелік 30 (отыз) және одан да көп күнді құраса, Сатып алушы осы Шартты біржақты тәртіппен бұзуға құқылы, ал Сатушы Сатып алушыдан осы Шартты бұзу туралы талапты алған сәттен кейінгі 5 (бес) жұмыс күні ішінде Сатып алушыдан алынған ақша қаражатын осы Шарттың 9-бабында көрсетілген Сатып алушының шотына қайтаруға, Шарттың 5.3-тармағына сәйкес өсімпұл төлеуге міндеттенеді.

5.8. Тараптардың осы Шартта көзделмеген жауапкершілігі Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес реттеледі.

6. Дүлей күшті жағдайлар (Форс-мажор)

6.1. Тараптар осы Шарт жасалғаннан кейін Тараптар алдын ала біле алмаған, тиісті шаралар арқылы тоқтата алмаған төтенше жағдайлардың нәтижесінде туындаған, дүлей күшті жағдайлардың (форс-мажор) әсерінен осы Шарт бойынша міндеттемелерді ішінара немесе толықтай орындамағаны үшін жауапкершіліктен босатылады.

6.2. Төтенше сипаттағы мұндай оқиғаларға (қоса алғанда, бірақ олармен шектелмей): табиғи немесе техногендік сипаттағы төтенше жағдайлар, соғыс, кез келген сипаттағы әскери іс-қимылдар, азаматтық тәртіпсіздіктер, саладағы және өңірдегі ереуілдер, бұл мән-жайлар Тараптардың Шарт бойынша міндеттемелерін орындауына тікелей әсер еткен және Тараптың еркіне және кінәлі әрекетіне тәуелді болмаған осы Шартты орындауға мүмкіндік бермеуіне себепші болған Қазақстан Республикасы уәкілетті мемлекеттік органдарының орындауы міндетті нормативтік актілерді немесе шешімдерді қабылдауы болып табылады.

6.3. осы Шарт бойынша міндеттемелерді орындауға Форс-мажор жағдайының басталуы кедергі келтіретін тарап 5 (бес) жұмыс күні ішінде бұл туралы басқа Тараптарға кез келген қолжетімді тәсілмен хабардар етуге міндетті.

Лизингополучателя и без уплаты Покупателю / Лизингополучателю неустойки (штрафа, пени) отказаться от исполнения Договора (отказ от Договора).

5.8. В случае, если просрочка в поставке Товара Продавцом составит 30 (тридцать) и более календарных дней, Покупатель имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке, а Продавец обязуется осуществить возврат полученных от Покупателя денежных средств на счет Покупателя, указанный в статье настоящего Договора, в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения от Покупателя требования о расторжении настоящего Договора и оплатить пеню в соответствии с п.5.3 Договора.

5.9. Ответственность Сторон, не предусмотренная настоящим Договором, регулируется законодательством Республики Казахстан.

6. Обстоятельства непреодолимой силы (Форс-мажор).

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора в результате событий чрезвычайного характера, которые Сторона не могла предвидеть или предотвратить (форс-мажор).

6.2. К таким событиям чрезвычайного характера относятся (включая, но не ограничиваясь): чрезвычайные ситуации природного техногенного характера, война, военные действия любого характера, гражданские беспорядки, забастовки в отрасли и регионе, принятые уполномоченными государственными органами Республики Казахстан обязательных к исполнению нормативных актов или решений, повлекших собой невозможность выполнения настоящего Договора, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение обязательств Сторон по Договору, и не зависели от воли и виновного поведения Стороны.

6.3. Сторона, которой наступление форс-мажорных обстоятельств препятствует исполнению обязательств по настоящему Договору, обязана в течение 5 (пяти) рабочих дней уведомить об этом другие Стороны любым доступным способом.

Хабарламаны Қазақстан Республикасының тиісті мемлекеттік органдары және/ немесе уәкілетті ұйымдары құжатпен растауы тиіс.

6.4. Осы Шарттың 6.3-тармағында көзделген уақытылы және тиісті дәрежеде хабарлау болмаған кезде Тарап арап осы Шарт бойынша міндеттемелерді орындауға кедергі келтіретін жағдай ретінде форс-мажор жағдайларының әсеріне сілтеме жасауға құқылы болмайды және екінші тарапқа осы Шарт бойынша міндеттемелерді орындамауынан және/немесе тиісті дәрежеде орындамауынан туындаған барлық залалды өтеуге міндетті.

6.5. Форс-мажор жағдайлары туындаған кезде осы Шарт бойынша міндеттемелерді орындау мерзімі осындай жағдайлар орын алған мерзімге сәйкес жылжытылады. Егер бұл жағдайлар 60 (алпыс) күннен астам мерзімге созылатын болса, Тараптардың кез келгені Шартты бұзу болжанған күннен кемінде 5 (бес) күнтізбелік күн бұрын басқа тараптарға хабарлап, осы Шартты бұзуға құқылы. Бұл жағдайда Тараптардың келісім бойынша әр Тарап Шарт бұзылған күннен бастап 10 (он) күнтізбелік күннен кешіктірмей екінші тарапқа осы Шарт бойынша алынғандардың барлығын қайтаруға немесе нақты орындалған міндеттемелер бойынша өзара есеп айырысуға міндетті. Мұндай жағдайда, Тараптардың ешқайсысының басқа тараптан келтірілген залалды өтеуді талап етуге құқығы болмайды.

7. Даулы мәселелерді шешу тәртібі

7.1. Осы Шарт бойынша және/немесе оған байланысты Тараптардың арасында туындайтын барлық даулар және/немесе келіспеушіліктер Тараптар арасында келіссөз жүргізу арқылы шешіледі.

7.2. Тараптар осы Шартқа байланысты және оған байланысты туындайтын барлық дауларды (келіспеушіліктерді) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Алматы қаласының мамандандырылған ауданаралық экономикалық сотында қарастыру туралы келісімге келді.

7.3. Осы Шартқа қатысты қолданылатын құқық – Қазақстан Республикасының қолданыстағы құқығы.

8. Қорытынды қағида

8.1. Осы Шартқа қол қойылғаннан кейін

Уведомление должно быть документально подтверждено соответствующими государственными органами и/или уполномоченными организациями Республики Казахстан.

6.4. При отсутствии своевременного и надлежащего извещения, предусмотренного п.6.3 настоящего Договора, Сторона не вправе ссылаться на воздействие форс-мажорных обстоятельств, как препятствующих исполнению обязательств по настоящему Договору и обязана возместить другой Стороне весь документально подтвержденный реальный ущерб, причиненный неисполнением и/или ненадлежащим исполнением Стороной обязательств по настоящему Договору.

6.5. При наступлении форс-мажорных обстоятельств срок исполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства. Если эти обстоятельства будут продолжаться более 60 (шестидесяти) дней, любая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Договор с уведомлением других Сторон о расторжении настоящего Договора не позднее, чем за 5 (Пять) календарных дней до даты расторжения. В таком случае, по согласованию Сторон, каждая из Сторон должна вернуть другой Стороне все полученное по настоящему Договору либо произвести взаиморасчеты по фактически выполненным обязательствам не позднее 10 (Десяти) календарных дней с даты расторжения Договора. В этом случае ни одна из Сторон не вправе требовать от других Сторон возмещения причиненных убытков.

7. Порядок разрешения споров.

7.1. Все споры и/или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему Договору и/или в связи с ним, разрешаются путем проведения переговоров между Сторонами.

7.2. Стороны пришли к соглашению рассматривать все споры (разногласия), возникающие в связи и по поводу настоящего Договора, в Специализированном межрайонном экономическом суде г. Алматы в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

7.3. Правом, применимым к настоящему Договору, является действующее право Республики Казахстан.

8. Заключительные положения

8.1. После подписания настоящего Договора все

Тараптар арасында Шарттың мәніне және талаптарына қатысты жасалған барлық алдын ала келісімдер мен хаттардың күші жойылады.

8.2. Осы Шарт Тараптар оған қол қойған күннен бастап күшіне енеді және Тараптар өздеріне қабылдаған міндеттемелерді толық орындағанға дейін қолданыста болады.

8.3. Тараптардың ешқайсысының басқа Тараптың жазбаша келісімінсіз осы Шарт бойынша құқықтары мен міндеттерін үшінші тұлғаларға беруге құқығы болмайды.

8.4. Осы Шарт бойынша барлық өзгерістер мен толықтырулар жазбаша түрде ресімделетін болса, оған Тараптардың уәкілетті өкілдері қол қойып, мөрмен бекіткен кезде жарамды болады.

8.5. Егер осы Шартта өзгеше белгіленбесе, осы Шартты орындау аясында Тараптар жолдайтын барлық хабарламалар (талаптар, хат-хабарлар) осы Шарттың 9-бабында көрсетілген деректемелер бойынша қолма-қол және/немесе пошта қызметі және/немесе факс және/немесе электронды пошта арқылы (жеткізілгені туралы белгісімен) жолданған жағдайда тиісті дәрежеде жөнелтілген және/немесе алынған болып есептеледі.

8.6. Шарттың, қосымшалардың, толықтырулардың, спецификацияның факсимильді көшірмелерін Тараптар орындауға міндетті және олар құжаттардың түпнұсқаларымен бірдей заңды күшке ие. Тараптар бұрын факсимильді байланыс немесе электронды пошта арқылы берілген құжаттардың түпнұсқаларын 3 (үш) жұмыс күнінен кешіктірмей жолдауға міндетті.

8.7. Осы Шарттың әрбір Тарабы екінші тараптан алынған ақпараттың, сонымен қатар, осы Шарттың талаптарының қатаң конфиденциалдылығын сақтауға міндетті.

8.8. Лизинг алушының Қаржы лизингі шартының 5.2.1.-тармағында көзделген өзінің міндеттемелерін орындамауы (мұнда Лизинг алушы Сатып алушының атына осы Шартқа қол қойылған сәттен бастап 5 (Бес) жұмыс күні ішінде қаржы лизингін ұйымдастыру үшін аванстық төлем мен комиссияны жүргізу міндеттемесін қабылдайды), осы Шарттың қолданысының күшін жою талабы болып табылады. Осы күшін жою талабы орын алған жағдайда Сатып алушы ол орын алған сәттен кейінгі 2 (екі) жұмыс күнінен кешіктірмей Сатушыға аталған жағдай және Сатушының Сатып алушыға және/немесе Лизинг алушыға қатысты немесе Сатып алушының және/немесе

предшествующие договоренности и переписки между Сторонами в отношении предмета Договора и его условий теряют силу.

8.2. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств.

8.3. Ни одна из Сторон не имеет право передавать свои права или обязательства третьим лицам в настоящему Договору без письменного согласия других Сторон.

8.4. Все изменения и дополнения по настоящему Договору считаются действительными, если они оформлены в письменном виде, подписаны уполномоченными лицами Сторон и скреплены печатями Сторон.

8.5. Все уведомления (требования, сообщения) направляемые Сторонами в рамках исполнения настоящего Договора, считаются направленными и/или полученными должным образом соответствующей Стороной в случае их направления нарочно и/или почтовой службой и/или по факсу и/или электронной почте (с отметкой о доставке) в реквизитам, указанным в статье 9 настоящего Договора, если иное прямо не указано в настоящем Договоре.

8.6. Факсимильные копии Договора, приложений, дополнений, спецификаций являются обязательными для Сторон и имеют юридическую силу наравне с оригиналами документов. Стороны обязаны не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания направить оригиналы документов ранее переданных факсимильной связью и электронной почтой.

8.7. Каждая из Сторон настоящего Договора обязуется сохранять строгую конфиденциальность информации, полученной от другой Стороны, а также условий настоящего Договора.

8.8. Неисполнение Лизингополучателем своих обязательств, предусмотренного п.5.2.1. Договора финансового лизинга, где Лизингополучатель принимает на себя обязательства произвести авансовый платеж и комиссию организации финансового лизинга, в течение (Пяти) рабочих дней с момента подписания настоящего Договора, является отменительным условием действия настоящего Договора. В случае наступления указанного отменительного условия Покупатель, не позднее 2 (двух) рабочих дней с момента его наступления, уведомляет Продавца в данном обстоятельстве по электронной почте, указанной в статье 9 Договора, и прекращения связи с этим всех прав и обязанностей Сторон.

Лизинг алушының Сатушыға қатысты қандай бір мүлктік және өзге шағымдарысыз қалған байланысты Тараптарды осы Шарт бойынша барлық құқықтары мен деректемелерінің тоқтатылатыны туралы Шарттың 9-бабында көрсетілген электронды пошта арқылы хабарлайды.

8.9. Осы Шарт қазақ және орыс тілдерінде, заңдық күші тең 5 (бес) түпнұсқа данада жасалған, 1 (бір) данадан Сатушы мен Лизинг алушыға беріледі және 2 (екі) данасы Сатып алушыға және 1 (бір) данасы уәкілетті тіркеуші органға беріледі.

8.10. Осы Шартта көзделмеген барлық өзге жағдайларда Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасының нормалары қолданылатын болады.

настоящему Договору, без каких-либо имущественных и иных претензий Продавца к Покупателю и/или к Лизингополучателю или Покупателя и/или Лизингополучателя к Продавцу.

8.9. Настоящий Договор составлен на казахском и русском языках в 5 (пяти) подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, из которых по 1 (Одному) экземпляру для Продавца и Лизингополучателя, 2 (Два) экземпляра для Покупателя и 1 (один) экземпляр для уполномоченного регистрирующего органа.

8.10. Во всем ином, что не предусмотрено настоящим Договором, будут применяться нормы действующего законодательства Республики Казахстан.

9. Тараптардың заңды мекенжайлары, банктік деректемелері және қолдары / Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон:

САТУШЫ / ПРОДАВЕЦ:

«Hyundai Trans Auto» ЖШС / ТОО «Hyundai Trans Auto»

Алматы қ., Түрксіб ауданы, Бұқтырма көш., 70-үй /

050000, г. Алматы, Турксибский район, ул. Бухтарминская, дом 70

Тел: + 7 (727) 3210951

e-mail: hta-info@hyundai.kz

БСН/БИН 980940000817

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ / АО «Народный Банк Казахстана»

ЖСК/ИИК KZ706010131000162228-KZT

БСК/БИК HSBK KZKX



Директор Таев А. Н.

(м.о./м.п)

САТЫП АЛУШЫ / ПОКУПАТЕЛЬ:

«Банк ЦентрКредит» АҚ-тың еншілес компаниясы «Центр Лизинг» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі /

Дочерняя компания АО «Банк ЦентрКредит» Товарищество с ограниченной ответственностью «Центр Лизинг»

Алматы қ., Алмалы ауданы, Мұратбаев көш., 189-үй /

г. Алматы, Алмалинский район, улица Муратбаева, дом 189

e-mail: info@centerleasing.kz

тел: 8/727/ 341 04 73

БСН/БИН: 020140001503

«Банк ЦентрКредит» АҚ-тағы

ЖСК/ИИК KZ808562203112109389 (KZT)

в АО «Банк ЦентрКредит»

БСК/БИК: КСІВКЗКХ

БеК/Кбе 17

23.04.2020 жылғы сериясы 6001, №1213391 ҚҚС / НДС серия 6001 №1213391 от 23.04.2020г.

«Банк ЦентрКредит» АҚ-тың Алматы қ. филиал директоры /Директор Алматинского городского филиала АО «Банк ЦентрКредит» / Кайржанова Ж.К.

(м.о./м.п)

ЛИЗИНГ АЛУШЫ / ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЬ:

«AUTO LOGISTICS PRODUCT» ЖШС / TOO «AUTO LOGISTICS PRODUCT»

мекенжайы: Алматы қаласы, Бостандық ауданы, Абая көшесі, 68/74-үй 316 кеңсе, «Банк ЦентрКредит» АҚ АҚФ-да ашылған е/ш. № KZ328562203109707078, БИН 180140037205, экономика секторының коды – «7», резиденттік коды – «1» /

местонахождение: город Алматы, Бостандыкский район, ул. Абая, дом 68/74, 316 офис., р/сч. № KZ328562203109707078 отк. в АГФ АО «Банк ЦентрКредит», БИН 180140037205, код сектора экономики – «7», код резидентства – «1»

Директор/ Постанов Н.А.

(м.о./м.п)

2022 жылғы «30» мамырдағы
№08/CL/30-05 Кейін қаржылық лизингке
беру үшін тауарды сатып
алу-сату шартына
1-қосымша

Приложение № 1
к Договору
купли-продажи товара
для последующей передачи
в финансовый лизинг
№ 08/CL/30-05 от «30» мая 2022г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

№ п/п	Тауардың атауы / Наименование Товара	Бірліктер саны, дана / Количество Единиц, шт.	Тауарды бір бірлігі үшін бағасы, KZT / Цена за единицу Товара, тенге, без НДС/ҚҚС-сіз	Жалпы құны, KZT / Общая стоимость, тенге, без НДС/ҚҚС-сіз
1	Hyundai EX9 Промтоварный фургон, цвет кабины красный	26	23 349 000,00	607 074 000,00
	Барлығы / Итого:			

Осы Шарт бойынша барлық сомасы / ҚҚС-сіз есепке алғанда 607 074 000 (алты жүз жеті миллион жетпіс төрт мың) теңге 00 тиын

Всего по настоящему Договору на сумму: 607 074 000,00 (шестьсот семь миллионов семьдесят четыре тысячи) тенге 00 тиын, без учета НДС.

САТУШЫНЫҢ
атынан / от
ПРОДАВЦА:



САТЫП АЛУШЫНЫҢ
атынан / от
ПОКУПАТЕЛЯ:

Кайржанова Ж.К.

М.О./М.П.



ЛИЗИНГ АЛУШЫНЫҢ
атынан / от
ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЯ:

Постанов Н.А.

М.О./М.П.



Тауардың кепілдігі мен сервисінің талаптары	Условия гарантии и сервиса Товара
1.1. Сатушы Сатып алушыға өндіруші мәлімдеген сапаға, сондай-ақ Қазақстан Республикасында қолданылатын автокөлік құралдарының сапа стандарттарына және қауіпсіздігіне қойылатын техникалық талаптарға сәйкес келетін ерекшелік бойынша Сатып алушы/Лизинг алушы тандаған тауарды сатады. Сатушы Тауарға келесі талаптармен кепілдік береді:	1.1. Продавец продает Покупателю Товар, соответствующий выбранной Покупателем/Лизингополучателем спецификации, качества соответствующего заявленному производителем, а также соответствует стандартам качества и техническим требованиям к безопасности автотранспортных средств, действующим в Республике Казахстан. Продавец дает гарантию на Товар на следующих условиях:
1.2. Қозғалтқыш және трансмиссия үшін іске асырылатын Тауарға берілетін кепілдік – Тараптар қабылдау-өткізу актісіне қол қойған сәттен бастап 36 (отыз алты) айға немесе 300 000 (үш жүз мың) шақырым жүрісіне (аталған жағдайлардың қайсысы ертерек пайда болуына байланысты).	1.2. Гарантия на реализуемый Товар для двигателя и трансмиссии - в течение 36 (тридцати шести) месяцев или 300 000 (триста тысяч) километров пробега (что наступит ранее) с момента подписания Сторонами акта приема-передачи.
1.3. Тауардың жүру бөлігі, қалған тораптары мен агрегаттары үшін берілетін кепілдік – кепілдікпен өтелмейтін бөліктерді қоспағанда, Кепілдік кітапшасында және/немесе «Пайдалану жөніндегі нұсқаулықта» баяндалған Тауарды күтіп-ұстау, пайдалану және сақтау қағидалары міндетті түрде сақтау талабымен, Тауар Сатып алушыға/Лизинг алушыға берілген күннен кейінгі 12 (он екі) ай ішінде немесе 20 000 (жиырма мың) шақырым жүрісіне (аталған жағдайлардың қайсысы ертерек пайда болуына байланысты).	1.3. Для ходовой части, остальных узлов и агрегатов Товара - в течение 12 (двенадцати) месяцев или 20 000 (двадцать тысяч) километров пробега (что наступит ранее) с даты передачи Товара Покупателю/Лизингополучателю, за исключением частей, не покрываемых гарантией, при условии обязательного соблюдения правил ухода, эксплуатации и хранения Товара, изложенных в гарантийной книжке и/или «Руководстве по эксплуатации».
1.4. Өтпелі тоттануға берілетін кепілдік – аталған жағдайлардың қайсысы ертерек пайда болуына байланысты және ақау сипатына байланысты алғашқы бөлшекті түрде жеткізілген күннен кейінгі немесе алғашқы пайдалану күнінен кейінгі ең көп дегенде 12 (он екі) айға немесе 20 000 (жиырма мың) шақырымға. Кепілдік тек жүк машиналарының кабинасына және шанағына қолданылады.	1.4. Гарантия на Сквозная коррозия - максимально 12 (двенадцать) месяцев с даты первоначальной розничной поставки или даты первого использования или на 20 000 (двадцать тысяч) километров, в зависимости от того, что наступит раньше, в зависимости от характера дефекта. Гарантия распространяется только на кабину грузовиков и кузова.
1.5. АҚБ-ға, дыбыстық жүйеге, кондиционерге кепілдік мерзімі – аталған жағдайлардың қайсысы ертерек пайда болуына байланысты алғашқы бөлшекті түрде жеткізілген күннен кейінгі 12 (он екі) айға немесе 20 000 (жиырма мың) шақырымға.	1.5. Гарантийный срок на АҚБ, Аудиосистема, Кондиционер - 12 (двенадцать) месяцев с даты первоначальной розничной доставки или на 20 000 (двадцать тысяч) километров, в зависимости от того, что наступит раньше.
1.6. Ресми сервисте ауыстырылған қосалқы бөлшектерге кепілдік мерзімі аталған жағдайлардың қайсысы ертерек пайда болуына байланысты бөлшекті сауда жүргізілген немесе жөндеу жұмысын жүргізу арқылы орнатылған және клиент төлем жасаған күнінен кейінгі 12 (он екі) айға немесе 20 000 (жиырма мың) шақырымға.	1.6. На запасные части, заменённые на официальном сервисе 12 (двенадцать) месяцев с даты розничной продажи или установки путем ремонта и оплаты клиента или 20 000 (двадцать тысяч) километров в зависимости от того, что наступит раньше.

1.7. Қондырма үшін (Тауар болған жағдайда), егер мұндай қондырманы Сатушы дайындаған және орнатқан болса – Тауар Сатып алушыға берілген күннен кейінгі 12 (он екі) айға кепілдік беріледі. Егер мұндай қондырманы Сатушы емес (бөгде ұйым) дайындаса және/немесе орнатса, Сатушы қондырма кепілдігін бермейді. Бұл ретте Сатып алушы Тауарға кепілдікті жөндеу/ауыстыру жұмыстарын жүргізу үшін қондырмаларды дайындаушыға жүгінуге құқылы.	1.7. Для надстройки (при наличии на Товаре), в случае, если такая надстройка изготовлена и установлена Продавцом – в течение 12 (двенадцати) месяцев с даты передачи Товара Покупателю. В случаях если такая надстройка изготовлена и/или установлена не Продавцом (сторонней организацией) гарантия на надстройку Продавцом не предоставляется. При этом Покупатель вправе обратиться за гарантийным ремонтом/заменой Товара к изготовителю надстроек.
1.8. Шиналарға берілетін кепілдік – бастапқыда Hyundai автомобильдерінде жабдықталған шинаға шина өндіруші тікелей кепілдік береді.	1.8. Гарантия на Шины - первоначально оборудованные на автомобилях Hyundai гарантируются непосредственно производителем шин.
1.9. Сатушының кінәсінен жарамсыз болып қалған Тауардың жиынтықтаушы бөліктеріне кепілді жөндеу немесе ауыстыру жұмыстары қоймада қосалқы бөлшектер болған кезде Hyundai брендінің коммерциялық техникасының ресми дилерлерінің сервистік орталығында мүкістер немесе ақау анықталған күннен бастап жүргізіледі. Кепілдікпен (оның ішінде ауыстырылған) өтелетін жиынтықтаушы бөлшектерге кепілдік мерзімі Тауардың кепілдік мерзіміне тең болып есептеледі.	1.9. Гарантийный ремонт или замена комплектующих Товара, пришедших в негодность по вине Продавца, производится со дня определения неисправности или дефекта на сервисном центре официальных дилеров коммерческой техники бренда Hyundai, при наличии запасных частей на складе. Гарантийный срок на комплектующее изделие, покрываемое гарантией (в т.ч. на замененное), считается равным гарантийному сроку Товара.
1.10. Тараптар кепілдіктің қолданылу кезеңінде Сатып алушы/ Лизинг алушы кепілдік беру, сондай-ақ Тауарға жоспарлы қызмет көрсету үшін Hyundai бренді коммерциялық техникасының авторландырылған сервистік станцияларынан басқа өзге тұлғаларға жүгінбейтініне, сондай-ақ Hyundai бренді коммерциялық техникасының авторландырылған сервистік станцияларынан басқа, техникалық қызмет көрсетуге және жөндеуге өзге тұлғалардың араласуына жол бермейді деп келісті, өзге жағдайда Сатушы Сатып алушыға/ Лизинг алушыға Тауарға кепілдікті қызмет көрсетуден бас тартуға құқылы.	1.10. Стороны согласились, что Покупатель/ Лизингополучатель в период действия гарантии не обратится за гарантийным, а также плановым обслуживанием Товара к иным лицам, кроме как к авторизованным сервисным станциям коммерческой техники бренда Hyundai, а также не допустит вмешательства иных лиц к техническому обслуживанию и ремонту, кроме как к авторизованным сервисным станциям коммерческой техники бренда Hyundai, в ином случае Продавец вправе отказать Покупателю/ Лизингополучателю в проведении гарантийного обслуживания Товара.
1.11. Тараптар Тауарға автосигнализацияны немесе басқа да қосымша керек-жарақтарды орнату үшін Сатып алушы Hyundai бренді коммерциялық техникасының авторландырылған сервистік станцияларынан басқа өзге тұлғаларға жүгінбейтініне келісті, кері жағдайда Сатушы Сатып алушыға/ Лизинг алушыға Тауарға кепілдікті қызмет көрсетуден бас тартуға құқылы.	1.11. Стороны согласились, что за установкой автосигнализации либо других дополнительных аксессуаров на Товар Покупатель не обратится к иным лицам, кроме как к авторизованным сервисным станциям коммерческой техники бренда Hyundai, в противном случае Продавец вправе отказать Покупателю/ Лизингополучателю в проведении гарантийном обслуживании Товара.
1.12. Кепілдік міндеттемелер Тауар иесінің қарқындылығына, пайдалану талаптарына және жүргізу стиліне байланысты тозуға ұшырайтын бөлшектерге қолданылмайды (шиналар, доңғалақ дискілері, тежегіш қалыптары, тежегіш дискілері мен барабандар, ілінісудің жетектегі және жетекші дискілері, шиналар, доңғалақ дискілері, Отын және тежегіш шлангілер, резеңке қаптар, төлкелер, сайлентблоктар, рессорлар, шамдар, балқымалы сақтандырғыштар, шыны, салонның қаптамалары және т.б.), сондай-ақ сервистік кітапшада келісілген регламенттелген жүрісі бар бөлшектер	1.12. Гарантийные обязательства не распространяются на детали, подвергающиеся износу, зависящему от интенсивности, условий эксплуатации и стиля вождения владельца Товара (шины, колесные диски, тормозные колодки, тормозные диски и барабаны, ведомый и ведущий диски сцепления, шины, колёсные диски, топливные и тормозные шланги, резиновые чехлы, втулки, сайлентблоки, рессоры, лампочки, плавкие предохранители, стекло, обшивки салона и др.), а также на детали и материалы с регламентированными пробегами,

мен материалдарға (оталдыру білтелері, отын форсуноклары, сүзгілер, ГРМ тісті белдігі, техникалық сұйықтықтар, майлар, салқындатқыш және тежегіш сұйықтықтар және т.б.). Өндірушінің ақауы немесе материалдың ақауы байқалған жағдайда бұл бөлшектер кепілдік бойынша ауыстырылуы тиіс.	оговоренными в сервисной книжке (свечи зажигания, топливные форсунки, фильтры, зубчатый ремень ГРМ, технические жидкости, масла, охлаждающая и тормозная жидкости и др.). В случае проявления дефекта изготовления или брака материала эти детали подлежат замене по гарантии.
1.13. Сатушы келесі жағдайларда Тауарға кепілдікті қызмет көрсетуден бас тартуға құқылы:	1.13. Продавец вправе отказать в гарантийном обслуживании Товара в следующих случаях:
1.13.1. Егер Сатып алушы / Лизинг алушы «Пайдалану жөніндегі нұсқаулықты» және сервистік кітапшаның талаптарын, оның ішінде нұсқаулықта көрсетілген пайдалану материалдарын қолдану жөніндегі талаптарды, сондай-ақ осы Шарт міндеттемелерінің бұзылуын сақтамаса;	1.13.1. если Покупателем/ Лизингополучателем не соблюдались «Руководство по эксплуатации» и требования сервисной книжки, в том числе по применению указанных в руководстве эксплуатационных материалов, а также нарушения обязательств настоящего Договора;
1.13.2. Тауарды сату кезінде арнайы жазбаша ескертілген жағдайды қоспағанда, Hyundai брендінің коммерциялық техникасының ресми дилерлерінде Тауарға толық көлемде кезекті жоспарлы техникалық қызмет көрсетуді орындамау;	1.13.2. невыполнения очередного планового технического обслуживания Товара в полном объеме у официальных дилеров коммерческой техники бренда Hyundai, за исключением случая, специального письменно оговоренного при продаже Товара;
1.13.3. жол-көлік оқиғаларының, кедергілерге соқтығысудың, жол төсемінің ақауларынан туындаған зақымданулардың салдарынан Тауар бүлінген кезде;	1.13.3. при повреждении Товара в результате дорожно-транспортных происшествий, наездов на препятствия, повреждения, вызванные дефектами дорожного покрытия;
1.13.4. Тауарды модификациялау немесе оның конструкциясына өзгерістер енгізу, қайта жабдықтау кезінде;	1.13.4. при модификации Товара или внесении изменений в ее конструкцию, переоборудование;
1.13.5. Механикалық немесе химиялық әсер ету нәтижесінде Тауардың немесе оның құрамдас бөліктерінің зақымдануы;	1.13.5. повреждение Товара или ее составных частей в результате механического или химического воздействия;
1.13.6. Тауарды рұқсат етілген жүктемеден асыра пайдалану немесе оны мақсатсыз пайдалану;	1.13.6. эксплуатация Товара с превышением допустимой нагрузки или использование ее не по назначению;
1.13.7. Тауарды жүргізуге іс-жүзінде оқыту үшін пайдалану;	1.13.7. использования Товара для практического обучения вождению;
1.13.8. спорттық жарыстарда Тауарды пайдалану;	1.13.8. использования Товара на спортивных соревнованиях;
1.13.9. Егер Тауарды Сатып алушы/ Лизинг алушы осы Қосымшаның 1.10-тармағында көрсетілгеннен өзге түрде өз күшімен немесе үшінші тұлғалардың күшімен стандартты тораптар мен бөлшектері және/немесе өндірушінің нормативтік-техникалық құжаттамасында көзделмеген басқа да қондырғылар орнатылған болса;	1.13.9. если Покупателем/ Лизингополучателем Товара своими силами или силами третьих лиц иных чем указанные в п. 1.10 настоящего Приложения, демонтировались стандартные узлы и детали и/или монтировались другие, не предусмотренные нормативно-технической документацией производителя;
1.13.10. салпыншақ, трансмиссия және қозғалтқыш элементтерінің коррозиясы, лак-бояу жабынының зақымдануы немесе қышқылды жаңбыр, түрлі металл шаңының немесе өнеркәсіптік кәсіпорындарынан, тұз ортасынан басқа агрессивті заттарының шығарылуы, жол жабынының ақаулары, бұршақ, найзағай разрядтары және басқа да табиғи құбылыстар нәтижесінде сыртқы факторлардың әсерінен шанақтың коррозиясы, сондай-ақ пайдалану процесінде пайда болған сызаттар мен сынықтардан коррозия;	1.13.10. коррозия элементов подвески, трансмиссии и двигателя, повреждение лакокрасочного покрытия или коррозия кузова в результате воздействия внешних факторов в результате кислотных дождей, выброса различных металлической пыли или других агрессивных веществ от промышленных предприятий, соляной среды, дефектов дорожного покрытия, града, грозового разряда и других природных явлений, а также коррозия от царапин и сколов возникших в процессе эксплуатации;
1.13.11. сыртқы факторлардың салдары, мысалы,	1.13.11. последствия от внешних факторов, например,

Тауарларды сәйкес келмейтін жағдайларда сақтау, тастардың соққысы, өнеркәсіптік шығарындылар, ағаштардың шайырлы жауын-шашындары, тұз, бұршақ, найзағай немесе басқа да табиғи және экологиялық құбылыстар;	факторов, таких, как хранение Товара в несоответствующих условиях, ударов камней, промышленных выбросов, смолистых осадков деревьев, соли, града, молний или других природных и экологических явлений;
1.13.12. диагностикалық және реттеу жұмыстарын, тораптарды, бөлшектер мен агрегаттарды тазалауды, шығыс материалдарын ауыстыруды, жылтыратуды, коррозияға қарсы өңдеуді, сондай-ақ бұл ретте жұмсалатын материалдарды қоса алғанда, жоспарлы техникалық қызмет көрсету кезіндегі регламенттік жұмыстарға;	1.13.12. на регламентные работы при плановом техническом обслуживании, включая диагностические и регулировочные работы, чистку узлов, деталей и агрегатов, замену расходных материалов, полировку, антикоррозийную обработку, а также расходные материалы;
1.13.13. майдың шығындалуына әсер етпейтін майлы дақтар мен тығыздағыштар аймағында май дақтарының пайда болуы;	1.13.13. образование масляных пятен в зонах сальников и уплотнений, не влияющих на расход масла;
1.13.14. Тауарға техникалық қызмет көрсетілмеуінен, жетіспеуінен немесе дұрыс жүргізілмеуінен, сондай-ақ «Пайдалану жөніндегі нұсқаулықта» көрсетілген талаптарға сәйкес келмейтін немесе сапасыз отынды, жағармайларды, салқындататын және басқа да пайдаланылатын сұйықтықтарды пайдаланудан туындаған жөндеулер;	1.13.14. ремонты, вызванные отсутствием, недостатком или неправильным проведением технического обслуживания Товара, а также использованием некачественных или не соответствующих требованиям, отраженным в «Руководстве по эксплуатации», топлива, смазок, охлаждающих и других эксплуатационных жидкостей;
1.13.15. табиғи (қалыпты) шу мен діріл, табиғи тозу, қартаю, лакпен бояудың түссізденуі және күйіп кетуі, сондай-ақ ластану, ескіру және деформация.	1.13.15. естественные (нормальные) шумы и вибрации, естественный износ, старение, обесцвечивание и выгорание лакокрасочного покрытия, а также загрязнения, потертости и деформации.
1.14. Сатып алушы/ Лизинг алушы кепілдік беру кезеңі ішінде Тауарды жөндеу және оған техникалық қызмет көрсету жұмысын дайындаушы зауыттың белгіленген техникалық стандарттарына (сервистік кітапшаға, «Пайдалану жөніндегі нұсқаулыққа») және Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес тәртіппен жүзеге асыруға тиіс.	1.14. Ремонт и техническое обслуживание Товара в течение гарантийного периода должны осуществляться Покупателем/ Лизингополучателем в порядке и в соответствии с установленными техническими стандартами завода-изготовителя (сервисной книжкой, «Руководством по эксплуатации») и законодательством Республики Казахстан.
1.15. Егер кепілдік беру мерзімі ішінде Тауарды жөндеу және техникалық қызмет көрсету жұмысы Hyundai брендінің коммерциялық техникасының ресми емес дилерлерінде жүргізілген болса, бұл ретте Сатып алушының/ Лизинг алушының жұмсаған ешбір шығыстары өтелмейді.	1.15. В случае если ремонт и техническое обслуживание Товара в течение гарантийного периода проводились у неофициальных дилеров коммерческой техники бренда Hyundai, никакие понесенные при этом расходы Покупателя/ Лизингополучателя возмещению не подлежат.
1.16. Кепілдік беру мерзімі ішінде кез келген техникалық қызмет көрсету сервистік кітапшада тіркеледі.	1.16. Любое проведение технического обслуживания в течение гарантийного периода фиксируется в сервисной книжке.
1.17. Сатып алушы/ Лизинг алушы төменде көрсетілген жағдайлар туралы Сатушы хабарлағанын растайды:	1.17. Покупатель/ Лизингополучатель подтверждает, что уведомлен Продавцом о том, что:
- ауыстырылған бөлшекке берілген кепілдік Тауардың кепілдік мерзімі аяқталған күні аяқталады;	- что гарантия на замененную деталь истекает на дату истечения гарантийного срока на Товар;
- зауыттық (өндірістік) ақау болып табылмайтын және кепілдікпен өтелмейтін Тауардың ерекшеліктері ретінде: ауа-райының өзгеруі кезінде сыртқы жарықтың фараларында ылғалдың жиналуы (булануы); тауардың кабинасында ерекше иістің болуы (пластик, резеңке және т. б.);	- в качестве особенностей Товара, которые не являются заводским (производственным) дефектом и не покрываются гарантией, относятся: скопление влаги (запотевание) в фарах наружного освещения при изменении погодных условий; наличие специфического запаха в

гидравликалық амортизатордың булануы (амортизациялық бағандардың тығыздамаларының майлы ағуы); Өндіруші мәлімдегенге қарағанда ЖЖМ (отын, майлау материалдары, арнайы сұйықтықтар) жоғары шығыны; фараларда және басқа да жиынтықтаушы тауарларда жәндіктердің болуы; шамалы шудың, дірілдің, сықырлаудың болуы; сапасыз немесе сапасы төмен отынды пайдалану себебінен болуы мүмкін қозғалтқыш белгішесі индикациясының («Check engine») қосылу мүмкіндігі, отын жүйесінің герметикалығының бұзылуы (отын бағы аузының жеткіліксіз тартылған қақпағы), Тауарды пайдаланудың экстремалды режимдері болуы мүмкін;	кабине Товара (пластик, резина и др.); запотевание гидравлического амортизатора (масляное просачивание сальников амортизационных стоек); повышенный расход ГСМ (топливо, смазочные материалы, специальные жидкости), по сравнению с заявленным Производителем; наличие насекомых в фарах и других комплектующих Товара; наличие незначительных шума, вибрации, скрипа; возможное включение индикации значка двигателя («Check engine»), причиной которого могут быть использование некачественного или низкокачественного топлива, нарушение герметичности топливной системы (недостаточно затянутая крышка горловины топливного бака), экстремальные режимы эксплуатации Товара;
- Сатушы Тауарға кепілдікті қызмет көрсетуді жүргізу тәсілдерін дербес белгілейді;	- Продавец самостоятельно определяет способы проведения гарантийного обслуживания Товара;
- тапсырылатын Тауарда зауыттың ақауы болып табылмайтын және бұрын пайдаланылмаған жаңа тауар ретінде Тауардың ерекшелігі болып табылатын жойылатын кемшіліктер туындауы мүмкін. Сатып алушы / Лизинг алушы бұл туралы хабардар және осындай жойылатын кемшіліктері бар Тауарларды сатып алғысы келеді;	- в передаваемом Товаре могут возникнуть устранимые недостатки, которые не являются заводскими дефектами и являются особенностью Товара, как нового товара, ранее не эксплуатированного. Покупатель/ Лизингополучатель уведомлен об этом и желает приобрести Товар с такими устранимыми недостатками;
- Тауарда иіс сияқты ішкі және сыртқы ерекшеліктері бар; Шу, сықырлау, діріл және т. б. сияқты Тауардың ерекшеліктері, олар өндірістік (зауыттық) ақау емес;	- в Товаре имеются особенности интерьера и экстерьера, такие как запах; особенности работы Товара, такие как шум, скрип, вибрация, и т.д., которые не являются производственным (заводским) дефектом;
- Тауар тиісінше пайдаланылған жағдайда, оны Сатып алушыға/ Лизинг алушыға берген сәттен кейінгі күнтізбелік 30 (отыз) күн ішінде пайда болуы мүмкін кемшіліктер анықталуы мүмкін, атап айтқанда: жарықтандыру, индикациялау және басқа аспаптардағы шамдардың немесе сактандырғыштардың жанып кетуі; есік құлыптары механизмінің бұзылуы; дөңгелектерді орнату бұрышы параметрлерінің шамалы ауытқуы; аккумулятор батареясының жұмыс режимі нормасынан ауытқу; штаттық немесе қосымша жабдықты (оның ішінде электроника бөлігінде) баптаумен байланысты кемшіліктер. Бұл кемшіліктер шамалы және Тауар пайдаланудың бастапқы кезеңіне байланысты көрінеді, бұл оның барлық бөлшектерін, түйіндері мен агрегаттарын өңдеудің және өзара әрекеттесудің табиғи процесі. Көрсетілген кемшіліктер туындаған кезде Сатушы оларды өз есебінен тікелей Сатып алушы/ Лизинг алушы кемшіліктердің пайда болғаны туралы өтініш жасаған күні, ал мүмкін болмаған кезде, объективті себептер бойынша қысқынды мерзімде, бірақ жою үшін қажетті қосалқы бөлшектер мен шығыс материалдары болған жағдайда 60 (алпыс) жұмыс күнінен аспайтын мерзімде жоюға міндеттенеді.	- в Товаре могут быть выявлены недостатки, которые могут проявиться в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента его передачи Покупателю/ Лизингополучателю, в случае надлежащей эксплуатации Товара, а именно: перегорание ламп или предохранителей в приборах освещения, индикации и других; разрегулировка механизма дверных замков; незначительное отклонение параметров угл. установки колес; отклонение от нормы режима работы аккумуляторной батареи; недостатки, связанные с настройкой штатного или дополнительного оборудования (в том числе в части электроники). Данные недостатки являются незначительными и проявляются в связи с начальным периодом эксплуатации Товара, что является естественным процессом приработки и взаимодействия всех его деталей, узлов и агрегатов. При возникновении указанных недостатков Продавец обязуется устранить их за свой счет непосредственно в день обращения Покупателя/ Лизингополучателя с возникшим недостатком, а при невозможности, по объективным причинам, в разумный срок, но не более 60 (шестидесяти) рабочих дней, при условии наличия необходимых для устранения запасных частей и расходных материалов.
1.18. Сатушы осы Қосымшаның 1.17-тармағында	1.18. Указанная в п. 1.17 настоящего

көрсетілген акпаратты Сатып алушының/ Лизинг алушының назарына толық көлемде, тиісті түрде жеткізді және Сатып алушы/ Лизинг алушы жоғарыда баяндалған акпаратты ескере отырып, Тауарды сатып алуға өзінің келісімін растайды.	Приложения информация доведена до сведения Покупателя/ Лизингополучателя Продавцом в полном объеме, надлежащим образом, и Покупатель/ Лизингополучатель подтверждает свое согласие на приобретение Товара, с учетом, изложенной выше информации.
---	---

ТАРАПТАРДЫҢ ҚОЛДАРЫ / ПОДПИСИ СТОРОН:

САТУШЫНЫҢ
атынан / от
ПРОДАВЦА:


Нурбай
Гаев А.Н.
М.О./М.П.

САТЫП АЛУШЫНЫҢ
атынан / от
ПОКУПАТЕЛЯ:


Кайржанова Ж.К.
М.О./М.П.

ЛИЗИНГ АЛУШЫНЫҢ
атынан / от
ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЯ:


Постанов Н.А.
М.О./М.П.

10 июня
поставит наши
г/с в связи с
Виза кодом.



Пронумеровано и прошнуровано
на _____
Подпись _____
_____ листах